

1502383-49.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ CARLOS DA SILVA ARAGÃO e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

CHRISTIAN ANDREAS RODRIGUES HONORIO e LUIZ CARLOS DA SILVA ARAGÃO foram denunciados pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502383-49.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502383-49.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ CARLOS DA SILVA ARAGÃO e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

CHRISTIAN ANDREAS RODRIGUES HONORIO e LUIZ CARLOS DA SILVA ARAGÃO foram denunciados pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006,

porque, no dia 08 de julho de 2022, no período da tarde, na Rua Monte Alegre, nº 03, casa 03, bairro Nova Mirim, nesta Comarca, vendiam e traziam consigo drogas, para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os réus foram notificados, citados e apresentaram defesa prévia (fls. 125/126), sendo recebida a denúncia (fls. 127).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizados os interrogatórios (fls. 157).

Em alegações finais (fls. 161/166 e 175/209), o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal em relação ao corréu Luiz Carlos, bem como o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e da figura do tráfico privilegiado em relação ao réu Christian.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 13/14) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 147/150).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor dos acusados.

O réu Christian, em seu interrogatório judicial (fls. 157), confessou a prática delitativa, aduzindo que, no dia dos fatos, estava traficando drogas no local. Declarou que não conhecia o corréu Luiz Carlos. Alegou que foi abordado pelos policiais na rua, sendo conduzido até outra equipe que se encontrava na rua da frente. Por derradeiro, mencionou que traficava drogas no local há três semanas. O corréu Luiz Carlos, em seu interrogatório judicial (fls. 157), negou a prática delitativa, aduzindo que, no dia dos fatos, havia ido ao local com o réu Christian para comprar maconha e cocaína para seu próprio consumo. Declarou que os policiais chegaram ao local logo em seguida, tendo se assustado e se evadido. Alegou que, posteriormente, foi abordado em via pública. Narrou que os policiais indagaram se ele tinha maus antecedentes, tendo respondido afirmativamente. Por fim, mencionou que os policiais disseram para que ele ficasse sentado em cima de suas mãos, efetuando sua prisão.

Tal versão restou fantasiosa e isolada do conjunto probatório.

A testemunha policial Diego, em juízo (fls. 157), reconheceu pessoal e seguramente os réus como autores do delito e relatou que, no dia dos fatos, realizou operação visando coibir o tráfico de drogas em biqueira conhecida como "Piratas". Declarou que, ao chegar ao local, outra equipe visualizou os réus se evadindo. Mencionou que os acusados tentaram se evadir através de telhados de residências. Salientou que a outra equipe informou as coordenadas dos indivíduos para que realizassem cerco. Declarou que os acusados acessaram corredor de imóveis, tendo se deslocado até o local e batido em janela de residência. Asseverou que o morador do imóvel abriu a janela e apontou para o corréu Luiz Carlos que estava deitado em colchão no interior de sua residência. Afirmou que o corréu Luiz Carlos era o indivíduo que vestia camiseta escura durante a audiência. Narrou que o efetuou a abordagem do corréu, tendo o morador da residência informado que o réu Christian estava escondido no banheiro. Salientou que realizou a abordagem do réu Christian, tendo este informado que havia guardado sacola em quarto, sendo localizadas drogas e quantia em dinheiro no interior da sacola. Mencionou que foi encontrado rádio comunicador e aparelho celular fora da sacola. Declarou que o corréu Luiz Carlos disse que havia dispensado mochila enquanto fugia pelos telhados. Narrou que foi realizada busca pelo local, sendo encontrada a mochila do corréu por outra equipe policial. Afirmou que, posteriormente, a mochila foi reconhecida pelo corréu Luiz Carlos como sendo de sua propriedade. Salientou que outra equipe policial visualizou os réus se evadindo com mochila e sacola. Relatou que acredita que o imóvel estava aberto, tendo os acusados conseguido adentrá-lo. Mencionou que os réus confessaram a traficância. Por derradeiro, disse que os moradores do imóvel não conheciam os acusados.

A testemunha policial Valter, em juízo (fls. 157), reconheceu pessoal e seguramente os réus como autores do delito e relatou que, no dia dos fatos, realizou operação

no local, tendo os acusados se evadido ao notarem a presença policial. Declarou que foi informado que os réus estavam se evadindo através de telhados. Mencionou que visualizou os acusados adentrando quintal e, após, residência. Ressaltou que efetuou a abordagem dos réus no interior do imóvel. Narrou que bateu na janela da casa, tendo o morador informado sobre a presença dos réus. Salientou que o corréu Luiz Carlos estava deitado em colchão no interior da residência. Afirmou que o proprietário da residência ainda informou que o réu Christian estava escondido no banheiro, sendo realizada sua abordagem. Relatou que os réus confessam a traficância e o réu Christian informou que havia guardado sacola com drogas dentro de cômodo do imóvel. Asseverou que a sacola foi encontrada, sendo localizadas drogas e quantia em dinheiro em seu interior. Relatou que o corréu Luiz Carlos aduziu que havia dispensado mochila durante a fuga. Afirmou que outra equipe policial encontrou a mochila do corréu, sendo localizadas drogas em seu interior. Narrou que conseguiu visualizar os réus adentrando o quintal da residência; entretanto, não visualizou se os acusados entraram pela porta ou janela. Por fim, mencionou que o morador do imóvel não conhecia os acusados.

Ressalte-se que "no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJ-SP - APL: 00347063420118260451 SP 0034706-34.2011.8.26.0451, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 21/08/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/08/2014).

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão dos acusados, não havendo qualquer discrepância que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Ressalte-se, ainda, que os depoimentos se encontram em total harmonia com o inquérito policial e que os policiais sequer conheciam anteriormente os réus, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daqueles em prejudicá-los gratuitamente com tão grave acusação. Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal dos acusados, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelos réus e as suas intenções de difusão, inclusive ante as circunstâncias das prisões, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente e a existência de quantia em dinheiro, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição ou, ainda, em desclassificação.

Assim sendo, considero os réus como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização das penas.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta dos réus, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo as penas-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 600 (seiscentos) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Em relação ao réu Christian, reconheço as atenuantes da menoridade e da confissão; contudo, deixo de aplica-las nos termos da súmula 231 do STJ.

Incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas - 741 (setecentos e quarenta e um) "eppendorfs" de cocaína, 192 (cento e noventa e dois) pedras de "crack", 321 (trezentos e vinte e um) porções de maconha e 123 porções de "skunk" (fls. 13/14 e 147/150) -, além de aparelhos celulares, rádio comunicador e anotações referentes ao tráfico, a demonstrar que os acusados se dedicavam às atividades criminosas e possuíam ligação com organização criminosa, o que impede o

reconhecimento da aludida causa de diminuição.

Em razão do quantum de pena aplicado e da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j.07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j.07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO os réus CHRISTIAN ANDREAS RODRIGUES HONORIO e LUIZ CARLOS DA SILVA ARAGÃO, qualificados nos autos, como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprirem, cada qual, as penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagarem multas no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa em seu valor mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das r. decisões proferidas às fls. 67/68, 169, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação das penas-bases e do regime prisional, e com fulcro no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderão os sentenciados recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontram.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder dos sentenciados, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos sentenciados no livro do rol dos culpados.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA